

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/5551

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הקמת מבנים ארעיים בשטחים חקלאיים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 151 בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 151, בסופו יבוא :

"(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בשטחים חקלאיים, בנייה זמנית לטובת מגורים לעובדים זרים כהגדרתם בחוק העובדים הזרים, התשנ"א–1991², באותה קרקע חקלאית, לא תיחשב כסטייה ניכרת."

2. בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, בפרט 7(ב), בסופו יבוא "למעט בנייה זמנית לטובת מגורי עובדים זרים כהגדרתם בחוק העובדים הזרים, התשנ"א–1991, באותה קרקע חקלאית".

דבריו הסבר

עם פתיחת מלחמת חרבות ברזל התקבלה החלטה על ידי ממשלת ישראל לאסור את כניסתם של עובדים פלסטינים מיהודה והשומרון לעבוד בישראל. העובדים הפלסטינים שעבדו בחקלאות, במיוחד בקרקעות החקלאיות במרכז הארץ, לא נזקקו למבני מגורים מכיוון שבסוף יום העבודה יכלו לשוב למקומות מגורי הקבע שלהם. את העובדים הפלסטינים בחקלאות החליפו עובדים זרים ממדינות מרוחקות שנדרש למצוא להם מקומות מגורים בתנאים הולמים, לצד מתן תשומת לב שמרקם החיים העדין במושבים לא יפגע עקב הגעת העובדים החדשים שגויסו.

הבעיה חמורה יותר במושבים שהוקמו לפני קום המדינה, בהם שטחי המגורים (חלקה א') אינם צמודים לשטחי החקלאות ולכן בנייה ארעית של מבני מגורים בצמידות לשטחי מגורים כך שיהיו בסמוך לשטחים החקלאיים אינה אפשרית. מטרת הצעת חוק זו היא לאפשר בניית מבנה מגורים ארעי, שגודלו יהיה על פי המפתחות שקובע משרד העבודה בהתאם למספר עובדים בעלי אישור לעבוד במקום, בצמידות לתשתיות קיימות בשטחים חקלאיים. בכך יגדל פיריון העובדים וכן ההשפעות החיצוניות הנגרמות מייבוא עובדים זרים לישראל יופחתו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ה (24.02.2025)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 467.

² ס"ח התשנ"א, עמ' 112.